

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 780/2531

นาง สี นวล สุภา พันธุ์ กับพวก
บริษัท แม็คเนิส จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 60 วรรคสอง

แม้โจทก์ที่ 4 และโจทก์ที่ 6 มิได้มาเบิกความต่อศาล แต่โจทก์ทั้งสองได้แต่งตั้งโจทก์ที่ 1 เป็นผู้แทนในการดำเนินคดีกระบวนการพิจารณาใดที่โจทก์ที่ 1 กระทำต่อศาลหรือต่อจำเลยจึงถือว่าโจทก์ที่ 4 และโจทก์ที่ 6 กระทำต่อศาลและต่อจำเลยแล้วเช่นกัน คดีนี้โจทก์ที่ 1 ได้มาเบิกความต่อศาลและเบิกความถึงฐานะของโจทก์ที่ 4 และโจทก์ที่ 6 ว่า โจทก์ที่ 4 และโจทก์ที่ 6 มีวันเข้าทำงานตำแหน่งหน้าที่ อัตราเงินเดือนและวันออกจากงานตามที่ระบุไว้ตามบัญชีท้ายฟ้อง และเบิกความว่า โจทก์ทั้งสองถูกจำเลยเลิกจ้างโดยไม่มีความผิด ดังนั้นจึงถือได้ว่า โจทก์ที่ 4 และโจทก์ที่ 6 โดยโจทก์ที่ 1 ได้นำสืบพยานหลักฐานตามประเด็นข้อพิพาทตามหน้าที่ของโจทก์ที่ 4 และโจทก์ที่ 6 แล้ว โดยหาต้องมาเบิกความด้วยตนเองไม่.(ที่มา-สงเสริม)

โจทก์ทั้งหกฟ้องว่า จำเลยเลิกจ้างโจทก์ทั้งหกโดยโจทก์ทั้งหกไม่ได้กระทำความผิด ขอให้จำเลยจ่ายค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าพร้อมดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า โจทก์ทั้งหกไม่ได้เป็นลูกจ้างประจำของจำเลย และจำเลยไม่เคยเลิกจ้างโจทก์ทั้งหก แต่โจทก์ทั้งหกไม่มาทำงานกับจำเลยเอง ขอให้ยกฟ้อง

ในระหว่างการพิจารณาของศาลแรงงานกลาง โจทก์ที่ 3 และโจทก์ที่ 5 ขอดอนฟ้อง ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งอนุญาตและให้จำหน่ายคดีเฉพาะโจทก์ที่ 3 และโจทก์ที่ 5

สำหรับคดีของโจทก์ที่ 1 ที่ 2 ที่ 4 และที่ 6 ศาลแรงงานกลางพิพากษาว่าโจทก์ทั้งสี่เป็นพนักงานของบริษัทจำเลย จำเลยเลิกจ้างโดยไม่ได้ออกกล่าวล่วงหน้าจึงต้องจ่ายค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าตามฟ้อง

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า 'จำเลยอุทธรณ์ตามข้อ 2.2 ซึ่งศาลแรงงานกลางสั่งรับข้อเดียวว่า ตามบทบัญญัติของกฎหมายให้ศาลวินิจฉัยชี้ขาดตัดสินคดีไปตามประเด็นข้อพิพาทคดีนี้โจทก์ที่ 4 และโจทก์ที่ 6 กล่าวอ้างข้อเท็จจริงตามฟ้องแล้วไม่ได้มาเบิกความ และไม่ได้นำสืบข้อเท็จจริงตามที่ศาลกำหนดหน้าที่นำสืบจึงไม่มีพยานหลักฐานมายืนยันต่อศาลว่า จำเลยกระทำผิดตามฟ้อง การที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่า จำเลยเลิกจ้างโจทก์ที่ 4 และโจทก์ที่ 6 จึงไม่ชอบ พิจารณาลงแล้วเห็นว่า แม้โจทก์ที่ 4 และโจทก์ที่ 6 มิได้มาเบิกความต่อศาลก็ตาม แต่โจทก์ทั้งสองได้แต่งตั้งโจทก์ที่ 1 เป็นผู้แทนในการดำเนินคดี เพราะฉะนั้น กระบวนพิจารณาใดที่โจทก์ที่ 1 กระทำต่อศาลหรือต่อจำเลย จึงถือว่าโจทก์ที่ 4 และโจทก์ที่ 6 กระทำต่อศาลและต่อจำเลยแล้วเช่นกันคดีนี้โจทก์ที่ 1 ได้มาเบิกความต่อศาลและเบิกความถึงฐานะของโจทก์ที่ 4 และโจทก์ที่ 6 ว่า โจทก์ที่ 4 และโจทก์ที่ 6 มีวันเข้าทำงาน ตำแหน่งหน้าที่ อัตราเงินเดือน และวันออกจากงานตามที่ระบุไว้ตามบัญชีท้ายฟ้อง และเบิกความว่าโจทก์ทั้งสองถูกจำเลยเลิกจ้างโดยไม่มีคามผิด ดังนี้จึงถือได้ว่าโจทก์ที่ 4 และโจทก์ที่ 6 โดยโจทก์ที่ 1 ได้นำสืบพยานหลักฐานตามประเด็นข้อพิพาทตามหน้าที่ของโจทก์ที่ 4 และโจทก์ที่ 6 แล้ว โดยหาจำต้องให้โจทก์ที่ 4 และ

โจทก์ที่ 6 ต้องมาเบิกความด้วยตนเองตั้งที่จำเลยอุทธรณ์ไม่ อุทธรณ์ของจำเลยฟัง
ไม่ขึ้น'

พิพากษายืน.

(ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์-junท์ จันทรวงศ์-จ่านง นิยมวิภาต)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>